

## Lückenlose Überwachung ist nicht möglich

Frankfurter Rundschau

Freitag 23. Dezember 2016

Copyright 2016 Frankfurter Rundschau Alle Rechte Vorbehalten

---

### Frankfurter Rundschau

**Section:** POLITIK; S. 2

**Length:** 950 words

**Highlight:** Wie der mutmaßliche Täter rechtliche und sicherheitsrelevante Schwachstellen nutzte Von Markus Decker

### Body

---

Je mehr man über den mittlerweile dringend Tatverdächtigen Anis Amri weiß, desto mehr rückt eine schlichte Frage in den Mittelpunkt: Warum? Warum hat der seit Jahren schwer kriminelle Tunesier am Montagabend am Berliner Breitscheidplatz möglicherweise jenes verheerende Attentat begehen können, das zwölf Menschen mit dem Leben bezahlten?

Der 24-Jährige stammt aus der Provinz Kairouan, einer Salafisten-Hochburg. 2011 kam er als Flüchtling nach Italien, wurde in einem Auffanglager auf Sizilien untergebracht und später wegen "diverser Straftaten" in Palermo vier Jahre lang ins Gefängnis gesteckt. Im Frühjahr 2015 kam Amri frei, konnte wegen Problemen mit den tunesischen Behörden aber nicht ausgewiesen werden und so über Freiburg nach Deutschland einreisen.

Gemeldet war der Mann in einer Asylbewerberunterkunft im rheinischen Emmerich. Seit Februar hielt er sich vor allem in Berlin auf. Dort wurde Amri nach Hinweisen von Bundesbehörden überwacht, und zwar von März bis September dieses Jahres, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte. Es habe Informationen gegeben, dass der als islamistischer Gefährder geführte Verdächtige einen Einbruch plane, um Geld für den Kauf automatischer Waffen zu beschaffen - "möglicherweise, um damit später mit noch zu gewinnenden Mittätern einen Anschlag zu begehen", hieß es. Überdies bot er sich neuesten Informationen zufolge als Selbstmordattentäter an und hinterließ, wie nun offiziell bestätigt wurde, Fingerabdrücke in jenem Lkw, mit dem er offenbar mehrere Dutzend Menschen niederwalzte. Umso dringlicher stellt sich die Frage: Warum? CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach macht als erste Schwachstelle die Einreise aus, sprich die Flüchtlingspolitik. "Es darf keine Einreise von Menschen geben ohne geklärte Identität, ohne geklärte Nationalität und ohne Pass. Das ist geltendes Recht. Die Frage ist: Wie konnte es dann trotzdem geschehen?" Schließlich sei der Verdächtige aus Italien über Österreich oder die Schweiz zu uns gekommen - aus beziehungsweise über sichere Drittstaaten also. Tatsächlich sieht das Dublin-Abkommen, auf das sich der CDU-Politiker bezieht, vor, dass Flüchtlinge in dem Land Asyl beantragen müssen, in dem sie erstmalig das Territorium der Europäischen Union betreten. Es war aber im Sommer 2015 wegen der Masse der Flüchtlinge ausgesetzt worden. Die EU möchte es von März an wieder in Kraft setzen.

Die zweite Schwachstelle ist die Überwachung der Gefährder, von denen es 549 gibt und von denen der Flüchtige einer war. Warum seine Überwachung im September endete, ist nicht gewiss. Aus der Berliner Justiz verlautet allerdings, sie sei sogar länger praktiziert worden als geplant, habe nur keine Hinweise auf ein

## Lückenlose Überwachung ist nicht möglich

staatsschutzrelevantes Delikt erbracht. Im November war Amri trotzdem noch mal Gesprächsgegenstand im Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin-Treptow.

Klar ist, dass es bei der Überwachung von Gefährdern rechtliche und praktische Hindernisse gibt. Sie müsse durch eine Gefahr begründet sowie zeitlich befristet sein, heißt es in Sicherheitskreisen. Hinzu kommen unterschiedliche Gesetze im Bund sowie in den 16 Ländern. "Die Praxis ist wie Kraut und Rüben", sagt ein langjähriger Praktiker. "Man kann da niemandem einen Vorwurf machen." Klar ist ebenso: Selbst wenn Nachrichtendienste und Polizei rechtlich schalten und walten könnten, wie sie wollten, bliebe das Problem des fehlenden Personals, das nötig ist, um einen Gefährder rund um die Uhr zu beschatten und seine Kommunikation auf meist verschiedenen digitalen Kanälen zu beobachten. Die Rede ist von vier bis fünf Teams pro Tag.

Der Terrorismusexperte Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik übt daher Kritik. "Die Rechtslage, die Kosten und die teils veraltete Technik geben es nicht her, einen Gefährder lückenlos unter Kontrolle zu halten", sagte er der Frankfurter Rundschau. "Das halte ich für inakzeptabel. Man muss dafür sorgen, dass die Gefährder lückenlos überwacht werden können. Wenn das rechtlich nicht möglich ist, dann muss man das Recht ändern." Steinberg fuhr fort: "Es gibt aber auch ganz praktische Verfahren, die jetzt schon möglich sind: Warum sollte sich ein Gefährder nicht ein- oder auch dreimal am Tag bei der Polizei melden sollen? Dann wüsste man zumindest schnell, wann Gefahr besteht."

Die dritte Schwachstelle im Fall Amri ist die Abschiebung. Der Asylantrag des Tunesiers war abgelehnt worden. Er sollte abgeschoben werden. Doch Tunesien bestritt, dass der Kriminelle sein Staatsbürger sei. Erst auf Druck stellte das tunesische Generalkonsulat Ausweispapiere für den Gesuchten just an dem Tag zur Verfügung, als er wegen des Attentats ins Visier geriet. Die Schuld dafür, dass die Abschiebung nicht vollzogen werden konnte, liegt mithin in Tunis. Zwar saß Amri in Abschiebehaft - musste aber nach einem Tag wieder entlassen werden. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat jedenfalls bereits einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der den Haftgrund der "Gefährdung der öffentlichen Sicherheit" vorsieht, um islamistische Gefährder künftig länger in Abschiebehaft nehmen zu können. Dieser Haftgrund wäre für den vorliegenden Fall maßgeschneidert gewesen und hätte, gäbe es ihn schon, wohl zwölf Menschenleben retten können.

Es wird den Angehörigen der Toten kein Trost sein, relativiert aber den jetzt laut werdenden Unmut: Der Alptraum, dass Gefährder den Sicherheitsbehörden bekannt waren und doch Anschläge verüben konnten, ist in den USA ebenso schon wahr geworden wie in Belgien und Frankreich. Und auch Diktaturen sind Attentate nicht fremd.

Fehlendes Personal verhindert eine Beschattung Verdächtiger rund um die Uhr

Tunis ist schuld, dass Amris Abschiebung nicht vollzogen werden konnte

## Graphic

---

Der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz ist wieder offen - und nun mit Betonsperren gesichert. Michael Kappeler/dpa

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** FR

## Lückenlose Überwachung ist nicht möglich

**Subject:** TERRORANSCHLÄGE (90%); ÜBERWACHUNG (90%); ATTENTATE (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (79%); POLITIK (79%); FINGERABDRUCK (78%); STRAFTATEN (78%); TERRORISMUS (78%); JUSTIZMINISTERIEN (77%); SELBSTMORDATTENTATE (77%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (76%); FLÜCHTLINGSLAGER (76%); ABSCHIEBUNG (75%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (75%); POLITISCHES ASYL (70%); STAATSANWÄLTE (70%)

**Industry:** STAATSANWÄLTE (70%)

**Geographic:** BERLIN, DEUTSCHLAND (94%); DUBLIN, IRLAND (79%); PALERMO, ITALIEN (79%); FREIBURG, DEUTSCHLAND (59%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (90%); FREIBURG, SCHWEIZ (71%); ITALIEN (89%); EUROPA (79%); SCHWEIZ (79%); TUNESIEN (79%); DEUTSCHLAND (59%); ÖSTERREICH (59%)

**Load-Date:** December 23, 2016

---

End of Document